# EXPUNERE DE MOTIVE

**Secțiunea 1**

**Titlul proiectului de act normativ**

**LEGE**
**pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal**

**Secțiunea a 2-a**

**Motivul emiterii actului normativ**

Ate.

| | |
|---|---|
| 1. Descrierea situației actuale | În urma modificării Codului fiscal prin OUG 79/2017, începând cu 1 ianuarie 2018 contribuția pentru asigurări sociale de sănătate nu mai este deductibilă la calculul impozitului pe venitul plătit de persoanele care obțin venituri din activități independente.<br><br>În continuare contribuția pentru asigurări sociale a rămas o cheltuială deductibilă. Există în prezent o diferență între tratamentul fiscal al celor două contribuții, identice ca natură, care nu este justificată de nimic. În esență, ambele contribuții sunt obligatorii conform legii, sunt sume fixe, care nu se calculează ca procent din venit și care au exact aceleași termene de plată și se supun aceleiași proceduri de colectare sau declarare.<br><br>În plus, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate îndeplinește condițiile generale de deducere enumerate de art. 68 alin. (4) din Codul fiscal, fiind o contribuție obligatorie conform legii datorată de cei ce obțin venituri din activități independente și depășesc un plafon minim stabilit de Codul fiscal. |

| | |
|---|---|
| | Mai mult, asigurarea privată de sănătate este deductibilă în limita a 400 de euro pe an, pe când contribuția pentru asigurări sociale de sănătate este nedeductibilă deși este obligatorie și finanțează sistemul de sănătate. |
| 2. Schimbări preconizate | Prin acest proiect de lege, se revine la situația anterioară publicării OUG 79/2017 în sensul că organele fiscale vor trebui să acorde deductibilitate contribuabililor care obțin venituri din activități independente pentru contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată, obligatoriu sau prin opțiune, conform Codului fiscal. |
| Alte informații | Acest proiect duce la eliminarea diferențelor de tratament fiscal între două contribuții cvasi-identice ca natură (contribuția pentru asigurări sociale și contribuția pentru asigurări sociale de sănătate).<br>De asemenea aliniază regulile privind deductibilitatea contribuției private pentru sănătate cu cele ale contribuției obligatorii pentru asigurări sociale de sănătate care finanțează sistemul public de sănătate. |

**Secțiunea a 3-a**
**Impactul socio-economic al proiectului de act normativ**

| | |
|---|---|
| 1. Impact macroeconomic | Impactul macroeconomic pe care îl preconizăm este unul pozitiv. Spre exemplu, anticipăm că prin acordarea de deductibilitate pentru contribuția pentru asigurări sociale de sănătate suportată, un număr mai mare de persoane care obțin venituri din activități independente mai mici decât plafonul sub care trebuie să se asigure obligatoriu vor opta să se asigure finanțând astfel sistemul de sănătate. |
| 2. Impact asupra mediului de afaceri | Impactul este pozitiv asupra persoanelor care obțin venituri din activități independente și asupra sistemului public de sănătate. |
| 3.Impact social | Nu este cazul. |
| 4. Impact asupra mediului | Nu este cazul. |
| 5. Alte informații | Nu este cazul. |

**Secțiunea a 4-a**
**Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)**

Proiectul de act normativ implică cheltuieli minime la bugetul general consolidat, scăderea impozitului pe venitul realizat de persoanele care obțin venituri din activități independente fiind compensată de contribuțiile suplimentare făcute opțional de cei ce nu au obligația să plătească contribuția pentru asigurări sociale de sănătate dar care vor opta să o facă stimulați fiind de posibilitatea deducerii ei.

| Secțiunea a 5-a<br>Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare | |
|---|---|
| 1. Proiecte de acte normative suplimentare | Nu este cazul. |
| 2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie | Nu este cazul. |
| 3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente | Nu este cazul. |
| 4.Evaluarea conformității | Nu este cazul. |
| 5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente | Nu este cazul |
| 6. Alte informații | Nu este cazul. |

| Secțiunea a 6-a<br>Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ | |
|---|---|
| 1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate | Au avut loc consultări cu multipli antreprenori, tineri și membri ai mediului de afaceri. |
| 2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul prezentului act normativ | Nu este cazul |
| 3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care prezentul act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile *Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale* la elaborarea proiectelor de acte normative | Nu este cazul. |
| 4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile *Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente* | Nu este cazul. |
| 5. Informații privind avizarea de către:<br>a) Consiliul Legislativ<br>b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării<br>c) Consiliul Economic și Social<br>d) Consiliul Concurenței | Necesită avizul Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social. |

| | |
|---|---|
| e) Curtea de Conturi | |
| **Secțiunea a 7-a**<br>**Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ** | |
| 1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ | Nu este cazul |
| 2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice. | Nu este cazul. |
| 3. Alte informații | |
| **Secțiunea a 8-a**<br>**Măsuri de implementare** | |
| 1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente | Nu este cazul |

În numele inițiatorilor:

Deputat USR Claudiu Iulius Gavril Năsui

